

四川迪康科技药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川迪康科技药业股份有限公司于 2010 年 1 月 28 日以通讯方式向董事会全体董事发出第四届董事会第五次会议通知，会议于 2010 年 2 月 2 日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，亲自出席董事八名，分别为陈敏先生、任霞女士、杨晓初先生、冬杰先生、张力先生、盛毅先生、冯建先生、左卫民先生。张光明先生因公未出席会议，授权委托杨晓初先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈敏先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于改聘会计师事务所的议案》：

因公司原聘任的审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司已与中和正信会计师事务所有限公司合并，并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”，具备证券、期货审计业务资格，公司拟改聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于委托理财的议案》：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，公司拟将不超过 1.2 亿的资金委托给中铁信托有限责任公司（以下简称中铁信托公司）进行管理，由中铁信托公司投资于固定收益类金融资产，主要包括：集合资金信托计划信托份额、集合资金信托计划信托受益权、国债及国债回购、银行间债券市场金融工具、高信用等级企业债券和开放式货币市场基金等。该信托财产不得运用于可能承担无限责任的投资，也不得用于贷款、抵押融资或者对外担保等。

此项信托资金的期限为 2 年，自信托资金交付日起计算。中铁信托公司预计该信托财产的年收益为 5.5%，按年分配。中铁信托公司不收取固定报酬，在

信托终止时收取相应的浮动报酬。

中铁信托公司按照双方签订的信托合同的约定管理、运用信托资金, 导致信托财产受到损失的, 由信托财产承担; 中铁信托公司违反合同的约定, 管理、运用、处分信托财产, 导致信托财产受到损失的, 其损失部分由中铁信托公司负责赔偿, 不足赔偿时由信托财产承担。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于提请股东大会授权董事会具体实施委托理财事宜》:

公司拟将不超过 1.2 亿的资金委托给中铁信托公司进行管理, 为保证信托资金安全, 有效降低过程中可能存在的风险, 公司与中铁信托公司约定, 中铁信托公司在运用和处分信托财产之前须征得公司的书面同意, 董事会提请公司股东大会批准授权董事会具体实施上述事宜。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2010 年度第一次临时股东大会的议案》。

上述一、二、三项议案尚需提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年二月四日